P U T U S A N
Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Inka Ovtaviani
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/29 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sekata Gang Ikhlas Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Inka Ovtaviani ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Hj. Tita Rosmawati, S.H., Christoper P. Lumban Gaol, S.H., M.Hum., Simon Sihombing, S.H., Neny Widya Astuti, S.H., Nadia Lubis, S.H., dan Siti Ayu Cibro, S.H., Advokat-Penasehat Hukum dan Paralegal pada Kantor “Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan” berkantor di Jalan Plamboyan III Komplek Wedana Palace Blok A No. 3 Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 689/Pid.Sus/2024/PN Mdn tertanggal 5 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Inka Ovtaviani** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, dengan berat netto 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Inka Ovtaviani** berupa pidana Pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi masa penahanan dan membayar denda sebesar **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair selama **6 (enam) bulan** penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip klip transparan berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas gram) 1 (satu) unit Handphone Android merk Xiaomi **agar dirampas untuk dimusnahkan**;

4. Menetapkan agar Terdakwa **Inka Ovtaviani** membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 26 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut: agar menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **Inka Ovtaviani** pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Sekata Gang Ikhlas Kelurahan Karang Berombak Kecamatan, Medan Barat Kota Medan tepatnya atau setidak-tidaknya pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat**, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, dengan berat netto 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram** yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Hasan Satiman (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi Endra Syafrizal, Saksi Khaidir Ihsan dan saksi Roberto Carlos Arinonang masing-masing Petugas Polisi Sat Res Narkoba Polrestabes Medan telah menerima informasi dari masyrakat tentang perbuatan Terdakwa yang mengedarkan Narkotika sehingga petugas polisi melakukan penyelidikan pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 18.00 Wib petugas Polisi datang ke Jalan Sekata Gang Iklas Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan lalu petugas polisi berpura-pura membeli narkotika dengan sebutan shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak paket 150, kemudian Terdakwa menemui Hasan Satimanlalu Terdakwa membeli setengah gram narkotika dengan sebutan shabu-shabu dengan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah shabu-shabu tersebut Terdakwa terima kemudian Terdakwa kembali menemui petugas polisi tersebut namun diperjalan Terdakwa merasa ragu sehingga Terdakwa membuang beberapa shabu-shabu, selanjutnya menemui petugas polisi dan saat petugas polisi memberikan uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip shabu-shabu paket 150 dengan berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, selanjutnya petugas Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan petugas polisi melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android dari tangan Terdakwa selanjutnya Petugas polisi memerintahkan Terdakwa untuk menunjukkan keberadaan Hasan Satiman, lalu atas hunjukan Terdakwa, petugas polisi mendatangi sebuah rumah yang tidak jauh dari lokasi tersebut, dan saat tiba dirumah tersebut Petugas polisi bertemu dengan Hasan Satiman, dan dilakukan Inftrograsi dan saat itu Hasan Satiman mengakui bahwa Hasan Satiman merupan pemasok shabu-shabu untuk diedarkan oleh Terdakwa, dimana Terdakwa mendapatkan upah dari Hasan Satiman berupa uang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perhari, selanjutnya Terdakwa beserta Hasan Satiman dan barang bukti Narkotika dibawa kekantor Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB:1288/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt dan Inspektur Polisi Satu Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa **1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram;**
- Kesimpulan Dari hasil pemeriksaan barang bukti diatas yang dianalisis milik **Inka Ovtaviani dan Hasan Satiman** tersebut diatas adalah Barang bukti atas **adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonsia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa **Inka Ovtaviani** pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Sekata Gang Ikhlas Kelurahan Karang Berombak Kecamatan, Medan Barat Kota Medan tepatnyaatau setidak-tidaknya pada tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat**, **Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, dengan berat netto 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram** yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Hasan Satiman (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi Endra Syafrizal, Saksi Khaidir Ihsan dan saksi Roberto Carlos Arinonang masing-masing Petugas Polisi Sat Res Narkoba Polrestabes Medan telah menerima informasi dari masyrakat tentang perbuatan Terdakwa yang mengedarkan Narkotika sehingga petugas polisi melakukan penyelidikan pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 18.00 Wib petugas Polisi datang ke Jalan Sekata Gang Iklas Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan lalu petugas polisi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berpura-pura membeli narkotika dengan sebutan shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak paket 150, kemudian Terdakwa menemui Hasan Satimanlalu Terdakwa membeli setengah gram narkotika dengan sebutan shabu-shabu dengan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah shabu-shabu tersebut Terdakwa terima kemudian Terdakwa kembali menemui petugas polisi tersebut namun diperjalan Terdakwa merasa ragu sehingga Terdakwa membuang beberapa shabu-shabu, selanjutnya menemui petugas polisi dan saat petugas polisi memberikan uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip shabu-shabu paket 150 dengan berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, selanjutnya petugas Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan petugas polisi melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android dari tangan Terdakwa selanjutnya Petugas polisi memerintahkan Terdakwa untuk menunjukkan keberadaan Hasan Satiman, lalu atas hunjukan Terdakwa , petugas polisi mendatangi sebuah rumah yang tidak jauh dari lokasi tersebut, dan saat tiba dirumah tersebut Petugas polisi bertemu dengan Hasan Satiman, dan dilakukan Inftrograsi dan saat itu Hasan Satiman mengakui bahwa Hasan Satiman merupan pemasok shabu-shabu untuk diedarkan oleh Terdakwa, dimana Terdakwa mendapatkan upah dari Hasan Satiman berupa uang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perhari, selanjutnya Terdakwa beserta Hasan Satiman dan barang bukti Narkotika dibawa kekantor Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB:1288/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt dan Inspektur Polisi Satu Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa **1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram;**
- KesimpulanDari hasil pemeriksaan barang buktidiatas yang dianalisis milik **Inka Ovtaviani dan Hasan Satiman** tersebut diatas adalah Barang bukti atas **adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Jo. pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonsia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon persidangan dilanjutkan pada acara selanjutnya yakni pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Endra Syafrizal,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
   - Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Sekata Gang Ikhlas tepatnya di pinggiran sungai Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, saksi dan rekannya yang merupakan petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polrestabes Medan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana narkotika;
   - Bahwa awalnya saksi dan rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan adanya peredaran narkotika jenis shabu, di Jalan Sekata Gang Ikhlas Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, atas informasi tersebut saksi dan rekannya pun melakukan penyelidikan;
   - Bahwa kemudian saksi dan rekannya mendatangi lokasi tersebut tepatnya di pinggiran sungai, yang menurut informasi masyarakat sering digunakan untuk transaksi narkotika jenis shabu, lalu saksi dan rekannya melakukan penyamaran sebagai pembeli narkotika jenis shabu dengan cara memesan narkotika jenis shabu paket 150 kepada Terdakwa, dan Terdakwa meminta menunggu di sekitaran pinggiran sungai, tidak lama kemudian Terdakwa datang lalu saksi menyodorkan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut saksi dan rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
   - Bahwa adapun barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone android merk xiaomi yang ditemukan di tangan kiri Terdakwa;
   - Bahwa ketika diintrogasi Terdakwa mengatakan narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Hasan Satiman dengan tujuan untuk dijual kembali kepada pembeli dan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perharinya apabila narkotika jenis shabu tersebut laku terjual;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekannya meminta agar Terdakwa menunjukkan keberadaan Hasan Satiman, kemudian saksi dan rekannya serta Terdakwa mendatangi sebuah rumah yang tidak jauh dari lokasi tersebut dan saat tiba dirumah tersebut saksi bertemu dengan Hasan Satiman, dan ketika diintrogasi Hasan Satiman mengakui bahwa Hasan Satiman merupakan pemasok shabu-shabu untuk diedarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Khaidir Ihsan,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Sekata Gang Ikhlas tepatnya di pinggiran sungai Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, saksi dan rekannya yang merupakan petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polrestabes Medan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya saksi dan rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan adanya peredaran narkotika jenis shabu, di Jalan Sekata Gang Ikhlas Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, atas informasi tersebut saksi dan rekannya pun melakukan penyelidikan;
- Bahwa kemudian saksi dan rekannya mendatangi lokasi tersebut tepatnya di pinggiran sungai, yang menurut informasi masyarakat sering digunakan untuk transaksi narkotika jenis shabu, lalu saksi dan rekannya melakukan penyamaran sebagai pembeli narkotika jenis shabu dengan cara memesan narkotika jenis shabu paket 150 kepada Terdakwa, dan Terdakwa meminta menunggu di sekitaran pinggiran sungai, tidak lama kemudian Terdakwa datang lalu saksi menyodorkan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut saksi dan rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone android merk xiaomi yang ditemukan di tangan kiri Terdakwa;

- Bahwa ketika diintrogasi Terdakwa mengatakan narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Hasan Satiman dengan tujuan untuk dijual kembali kepada pembeli dan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perharinya apabila narkotika jenis shabu tersebut laku terjual;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekannya meminta agar Terdakwa menunjukkan keberadaan Hasan Satiman, kemudian saksi dan rekannya serta Terdakwa mendatangi sebuah rumah yang tidak jauh dari lokasi tersebut dan saat tiba dirumah tersebut saksi bertemu dengan Hasan Satiman, dan ketika diintrogasi Hasan Satiman mengakui bahwa Hasan Satiman merupakan pemasok shabu-shabu untuk diedarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Sekata Gang Ikhlas tepatnya di pinggiran sungai Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024, Terdakwa sedang berada dirumahnya di Jalan Sekata Gang Ikhlas Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, lalu sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa menerima telepon dari pembeli shabu paket 150, dan Terdakwa meminta kepada pembeli tersebut untuk menunggu karena Terdakwa mau memastikan stok narkotika jenis shabu dari Hasan Satiman;
- Bahwa kemudian Terdakwa menelepon Hasan Satiman dan Hasan Satiman mengatakan bahwa narkotika jenis shabu tersebut ada, lalu Terdakwa menghubungi pembeli tersebut agar bisa bertemu di pinggiran sungai;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi menemui Hasan Satiman untuk membeli setengah gram narkotika jenis shabu seharga Rp250.000,00 (dua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga meminta satu klip kosong untuk paket 150 yang dibeli oleh pembeli;

- Bahwa kemudian Terdakwa menemui pembeli tersebut dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut tiba-tiba pembeli tersebut yang ternyata merupakan petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone android merk xiaomi yang ditemukan di tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Hasan Satiman dengan tujuan untuk dijual kembali kepada pembeli dan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perharinya apabila narkotika jenis shabu tersebut laku terjual, dan Terdakwa juga sudah 5 (lima) bulan menjualkan narkotika jenis shabu dari Hasan Satiman tersebut;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian tersebut meminta agar Terdakwa menunjukkan keberadaan Hasan Satiman, kemudian petugas kepolisian serta Terdakwa mendatangi sebuah rumah yang tidak jauh dari lokasi tersebut dan saat tiba dirumah tersebut petugas kepolisian bertemu dengan Hasan Satiman, dan ketika diintrogasi Hasan Satiman mengakui bahwa Hasan Satiman merupakan pemasok shabu-shabu untuk diedarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik klip klip transparan berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas gram), 1 (satu) unit Handphone Android merk Xiaomi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB:1288/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt dan Inspektur Polisi Satu Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa **1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram. Kesimpulan Dari hasil pemeriksaan barang bukti diatas yang dianalisis milik **Inka Ovtaviani dan Hasan Satiman** tersebut diatas adalah Barang bukti atas **adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Sekata Gang Ikhlas tepatnya di pinggiran sungai Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024, Terdakwa sedang berada dirumahnya di Jalan Sekata Gang Ikhlas Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, lalu sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa menerima telepon dari pembeli shabu paket 150, dan Terdakwa meminta kepada pembeli tersebut untuk menunggu karena Terdakwa mau memastikan stok narkotika jenis shabu dari Hasan Satiman;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menelepon Hasan Satiman dan Hasan Satiman mengatakan bahwa narkotika jenis shabu tersebut ada, lalu Terdakwa menghubungi pembeli tersebut agar bisa bertemu di pinggiran sungai;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa pergi menemui Hasan Satiman untuk membeli setengah gram narkotika jenis shabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga meminta satu klip kosong untuk paket 150 yang dibeli oleh pembeli;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menemui pembeli tersebut dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut tiba-tiba pembeli tersebut yang ternyata merupakan petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar adapun barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone android merk xiaomi yang ditemukan di tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa benar narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Hasan Satiman dengan tujuan untuk dijual kembali kepada pembeli dan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perharinya apabila narkotika jenis shabu tersebut laku terjual, dan Terdakwa juga sudah 5 (lima) bulan menjualkan narkotika jenis shabu dari Hasan Satiman tersebut;

- Bahwa benar selanjutnya petugas kepolisian tersebut meminta agar Terdakwa menunjukkan keberadaan Hasan Satiman, kemudian petugas kepolisian serta Terdakwa mendatangi sebuah rumah yang tidak jauh dari lokasi tersebut dan saat tiba dirumah tersebut petugas kepolisian bertemu dengan Hasan Satiman, dan ketika diintrogasi Hasan Satiman mengakui bahwa Hasan Satiman merupakan pemasok shabu-shabu untuk diedarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB:1288/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt dan Inspektur Polisi Satu Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram. Kesimpulan Dari hasil pemeriksaan barang bukti diatas yang dianalisis milik Inka Ovtaviani dan Hasan Satiman tersebut diatas adalah Barang bukti atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “dapat dimintakan pertanggungjawaban” menurut hukum pidana (*toerekeningssvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni (1) memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri; (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang; (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut. Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang, sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut;

Sumber buku : (*Jan Remmelink, HUKUM PIDANA, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 213*).

Menimbang, bahwa **Terdakwa Inka Ovtaviani** membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan surat dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa secara obyektif **Terdakwa Inka Ovtaviani** dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selain itu, untuk dapat memperoleh, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diberikan kepada lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dengan mendapatkan izin menteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa bukanlah orang yang bekerja di lembaga yang telah mendapatkan izin dari menteri ataupun orang yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang bekerja untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah mendapatkan izin dari menteri, sehingga perbuatan: menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I yang mengandung metamfetamin yang merupakan Narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Sekata Gang Ikhlas tepatnya di pinggiran sungai Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, karena tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024, Terdakwa sedang berada dirumahnya di Jalan Sekata Gang Ikhlas Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, lalu sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa menerima telepon dari pembeli shabu paket 150, dan Terdakwa meminta kepada pembeli tersebut untuk menunggu karena Terdakwa mau memastikan stok narkotika jenis shabu dari Hasan Satiman, kemudian Terdakwa menelepon Hasan Satiman dan Hasan Satiman mengatakan bahwa narkotika jenis shabu tersebut ada, lalu Terdakwa menghubungi pembeli tersebut agar bisa bertemu di pinggiran sungai, setelah itu Terdakwa pergi menemui Hasan Satiman untuk membeli setengah gram narkotika jenis shabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga meminta satu klip kosong untuk paket 150 yang dibeli oleh pembeli, kemudian Terdakwa menemui pembeli tersebut dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut tiba-tiba pembeli tersebut yang ternyata merupakan petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone android merk xiaomi yang ditemukan di tangan kiri Terdakwa, dan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Hasan Satiman dengan tujuan untuk dijual kembali kepada pembeli dan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perharinya apabila narkotika jenis shabu tersebut laku terjual, selanjutnya petugas kepolisian tersebut meminta agar Terdakwa menunjukkan keberadaan Hasan Satiman, kemudian petugas kepolisian serta Terdakwa mendatangi sebuah rumah yang tidak jauh dari lokasi tersebut dan saat tiba dirumah tersebut petugas kepolisian bertemu dengan Hasan Satiman, dan ketika diintrogasi Hasan Satiman mengakui bahwa Hasan Satiman merupakan pemasok shabu-shabu untuk diedarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB:1288/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt dan Inspektur Polisi Satu Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

0,19 (nol koma sembilan belas) gram. Kesimpulan Dari hasil pemeriksaan barang bukti diatas yang dianalisis milik Inka Ovtaviani dan Hasan Satiman tersebut diatas adalah Barang bukti atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur percobaan dan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan sebagaimana dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan Permufakatan jahat sebagaimana dalam pasal 1 angka 18 Undang-Undang Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Sekata Gang Ikhlas tepatnya di pinggiran sungai Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan karena tindak pidana narkotika, dimana awalnya Terdakwa dihubungi oleh pembeli narkotika jenis shabu paket 15 lalu Terdakwa menghubungi Hasan Satiman menanyakan stok dan kemudian Terdakwa pergi menemui Hasan Satiman untuk membeli setengah gram narkotika jenis shabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali dan Terdakwa menjual narkotika jenis shabu yang diperoleh dari Hasan Satiman tersebut sudah selama 5 (lima) bulan dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik klip klip transparan berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas gram), oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan berbahaya bagi kesehatan dan merupakan barang yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit Handphone Android merk Xiaomi, merupakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa dalam mempermudah melakukan kejahatan dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;

Hal-hal yang memberatkan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Inka Ovtaviani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) bungkus plastik klip klip transparan berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas gram);

   Dirampas untuk dimusnahkan;
   - 1 (satu) unit Handphone Android merk Xiaomi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eti Astuti, S.H., M.H., dan Nurmiati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatas Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Risnawati Br. Ginting, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Eti Astuti, S.H., M.H.	Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.
Nurmiati, S.H.	

Panitera Pengganti,

Ngatas Purba, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)